- فإن جاءت الدعوى على الوجه الصحيح ، سأل القاضي المدَّعَى عليه عن موقفه حيالها ، فإن أقرَّ بها قضى عليه ، وإن أنكر طالب المدَّعِي بالبينة .

- فإن كانت للمدعِي بينة طالبه بإحضارها ، واستمع شهادتها ، وحكم بها بشروطها ، ولا يحكم بعلمه .

- فإن لم يكن للمدَّعِي بينة أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه ؛ لقوله ﷺ للحضرمي الذي ادَّعى أرضاً غلبه عليها الكندي : (ألك بينة؟) قال : لا . قال : (فلك يمينه)[1] ، ولقوله ﷺ : (البينة على المدَّعِي ، واليمين على المدَّعى عليه)[2] .

- فإن قبل المُدَّعي يمين المدعى عليه ، حلفه القاضي وخلَّى سبيله ؛ لأن الأصل براءة الذمة .

- فإن نكل المدَّعى عليه عن اليمين وأبى أن يحلف ، قضى عليه الحاكم بالنكول ، فالنكول - يعني : الامتناع - قرينة ظاهرة دالة على صدق المدَّعي ، وقد حكم بالنكول عثمان رضي الله عنه وجماعة من أهل العلم .

وذهب جماعة آخرون إلى أن اليمين ترد على المدَّعِي إذا نكل المدَّعَى عليه ، فيحلف ، ويستحق ، ولا سيما إذا قوي جانبه .

- فإذا حلف المدَّعى عليه وخلَّى الحاكم سبيله ، فأحضر المدَّعي بَيِّنة بعد ذلك حكم له بها ؛ لأن يمين المنكر لا تزيل الحق ، وإنما هي مزيلة للخصومة .

---

(١)أخرجه مسلم برقم (٢٢٣) .

(٢) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعد هذا (انظر ص ٤٢٣) .